特殊情形下概括继受人整治责任承担问题研究

李琳琳
（山东科技大学 文法学院，山东 青岛，266590）

[摘 要]概括继受多在民法、公司法等私法中适用，场地污染整治责任虽为公法上义务，但因其不具有一身专属性，故可概括继受。在此基础上，针对概括继受人整治责任的承担中存在的特殊情形，例如：概括继受人对场地污染不知情、概括继受时无具体行政处分、概括继受时无法律规定，继受后适用新的法律规定，有无违反法不溯及既往原则等问题进行探讨，并且提出了应在场地的受让、使用、出让阶段进行土壤污染监管及责任认定，进一步完善概括继受人整治责任的承担的建议。

[关键词]概括继受；知情与否；抽象公法上义务；法不溯及既往原则
[doi]10.19575/j.cnki.cn42－1892/g4.2017.04.019
[中图分类号]D922.52；D922.6 [文献标识码]A [文章编号]2096—3734(2017)04—0107—05

我国台湾地区台碱安顺厂于1965年至1978年间生产五氯酚造成土壤污染，被公告为土壤污染整治场址。后台湾中石化公司于1983年因合并吸收台碱公司法人人格，成为概括继受人，被命令负担整治费用。而石化公司主张合并时，不应继受当时未存在的整治义务与责任，当时也无土污法的颁布，这明显有悖于法不溯及既往原则与信赖保护原则，旧土污法为真正溯及既往，有悖于法安定性原则与信赖保护原则。由此引发本文对以下问题的思考：概括继受人在特殊情形，如概括继受时不知情或无具体整治责任，继受后被课予整治责任，有无违背公平；概括继受时法律并未对此有明确规定，继受后适用新的法律规定，是否违反“法不溯及既往原则”。

一、概括继受在法律中的适用及存在的问题

（一）“概括继受”在法律上的适用

“概括继受指前一权利义务主体之多数权利义务，基于一个法律原因，一次移转于后一权利义务主体，例如继承或公司合并。[1]主要规定在民法、公司法等“私法”中，对于公法上权利义务的转移可否适用，有学者指出不可以概括继受，除非有法律规定。另有学者指出对于不具有一身专属性的公法义务可以概括继受，通常对“物”的属性的处分所生的权利义务如拆除违建，可移转；对“人”的属性的处分，如关相对人的资格或能力，例如服兵役则不可。而对场地污染整治义务的承担是通过整治计划、整治措施所产生费用来实现的，故不具有一身专属性。且由于土壤污染的调查与整治，具有专业性，通常通过委托专业人员或技术公司的方式进行，也可表明场地污染整治义务，非具有一身专属性，是可通过代履行来强制执行的。

（二）我国关于概括继受人整治责任承担法律规定存在的问题

我国并没有制定专门的土壤污染防治法，关于场地污染整治责任多规定于：一是《宪法》、《环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关具有宣示性内容的法律；二是《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》、《危险化学品安全管理条例》等与之相关且可适用于场地污染责任主体的法

[收稿日期]2017－04－16
[基金项目]本文为山东科技大学2017年研究生科技创新项目（项目名称：特殊情形下场地污染行为人之概括继受人整治责任的承担问题研究，项目编号：SDKDYC170369）
[作者简介]李琳琳（1988－），女，山东曲阜人，山东科技大学文法学院2015级在读硕士研究生，主要从事环境法研究。

中国知网 https://www.cnki.net

律规定；三是《土壤污染防治行动计划》、《关于加强土壤污染防治工作的意见》、《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》、《工业企业场地环境调查评估及修复工作指南(试行)》、《土壤污染防治行动计划》等直接规定场地污染问题的法律规定。

以上法律法规明确规定了应由变更后的责任主体承担相关责任，且《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》与《关于加强土壤污染防治工作的意见》甚至明确指出变更前后当事人可就相关责任进行约定，但不得免除当事人的防治责任。由此可知变更后当事人对污染事实及防治义务明知。那若未知或非因重大过失责任不知时，其整治责任的承担是否会有所不同，并未规定。对于概括继受时无具体整治责任，继受后被课以整治责任的情形、概括继受时法律并未对此有明确规定，继受后适用新的法律规定，是否违反“法不溯及既往原则”也未有规定，因此本文针对以上三种特殊情形进行如下阐述。

二、境外概括继受整治责任特殊情形的法律规定和判例研究

(一)概括继受人对场地污染知情与否对于整治责任承担的影响

以美国《超级基金法》为例，《超级基金法》虽规定了严格、连带和回溯的无限法律责任，但对此仍规定了法定免责事由。该法 107(b)节(3)中规定主体应尽到相当的注意义务，所谓相当的注意，是指被告应该对引发污染的危险物质给予充分的注意，或者对“可预见的第三人的作为或者不作为采取必须的预防措施”。[2]但实践中只有“第三人责任”可以做有效抗辩，被告需承担强有力的举证责任，成功者甚少。

针对《超级基金法》规定的严格责任引发的问题，1986 年《超级基金修正案与再授权法》第 101 条(35)款追加了“善意购买者”，并将善意的所有者排除在合同关系者之外。“善意购买者”的构成要件有二：一是在购入土地前尽了相当的注意来确定该不动产未受污染；二是在购买土地时缺乏知晓污染存在的准确知识或应该知晓该污染存在的理由。满足上述要件之一者可以对清除环境污染的义务主张抗辩。[2] 2002 年颁布了《小规模企业责任减轻和棕色地块振兴法》增加了“未来的善意购买者责任的免除”等新的免责事由。

由此可见，美国在规定了严格法律责任的同时，规定了法定免责事由，且免责事由在不断扩展。善意购买者只要在购入土地前，已履行了注意义务，确定该不动产无污染存在已在购入土地前尽了相当的注意来确定该不动产未受污染或在购买土地时缺乏知晓污染存在的准确知识或应该知晓该污染存在的理由，则不用承担整治责任。对于“潜在购买者”免责事由的成立，规定一是必须购买行为发生在《小规模企业责任减轻和棕色地块振兴法》实施之后；二是购买者对该场地进行了尽职调查，并对场地上所有的污染可能承担的责任进行全面的评估。以上规定避免了法律溯及既往问题的产生，也强调了购买者应善尽“注意义务”，对于购买者与污染者不能有实质的联系的要求则反映出对于通谋以达到免责目的的行为进行了防范。

(二)未有具体行政处分的抽象公法义务的概括继受

德国法上，对于危险已发生，符合警察干预的构成要件，行为妨害人或状态妨害人依法有危险防止或排除责任，由于尚未以警察处分确定干预的对象与义务内容，学理上称为“抽象警察责任”。[3]此种抽象警察责任是否可以继受，在德国引起很大争议。

否定说主张，基于明确性原则，概括继受人不得继受尚未透过警察处分具体化的责任。妨害人只是潜在义务人，抽象警察责任尚非主观法律义务，而是机关的干预授权，无法预见其内容与范围。且由于警察法上的责任，无消灭时效问题，会使行为责任无限期扩张至后来的概括继受人，而成为概括继受人的“永久责任”。

肯定说主张，概括继受人不待行政处分存在，即得继受行为责任。因为妨害人的责任是依法产生的，只要有污染发生，妨

中国知网 https://www.cnki.net

害人就有义务整治，未经警察处分具体化的行为责任，特别是对行为责任人所得要求的行为，若是可替代的，则不存在一身专属性，可以由概括继受人继受。

直到2006年德国行政法院对BUGGINGEN案的判决才予以确定“抽象警察责任”得以概括继受。联邦行政法院认为，无须区分义务是抽象的还是已具体化的，对于特定责任的继受，不因尚未发布将义务具体化的行政处分而受阻。

（三）有无违反“法律溯及既往原则”

1.德国《联邦土壤保护法》

德国《联邦土壤保护法》第4条第3项第1款明确规定污染行为人及其概括继受人，因污染行为而负担行为责任。

联邦行政法院认为，《联邦土壤保护法》所规定的危险防止与侵害排除，包含该法施行前导致的有害土壤变化及残留污染场址的整治。固然法律再无其他规定的情形下，原则上仅适用于将来的事实，联邦土壤保护法未就与过去相关的整治责任加以明定。[3]但《联邦土壤保护法》的立法目的，包含事后保护和修复土壤功能，已经涵盖了过去被侵害的土壤功能的修复，也应包含联邦土壤保护法施行前，已发生的有害土壤变化或污染的修复。否则该法对既存残留污染场址加以整治的中心思想就沦为空谈了。另一方面原本依《废弃物法》、《水法》或一般秩序法已有规定，《联邦土壤保护法》非对污染行为人新增或加重负担，溯及效力仅适用于残留污染场址的整治责任，于先前的法律并无规范的情形。

2.我国台湾地区新《土壤及地下水污染整治法》

虽然我国台湾地区新土污法扩大了污染行为人及污染土地关系人之范围，也新增潜在污染责任人为责任人，但未如德国联邦土壤保护法第4条，明定行为责任人之概括继受人或移转土地之前所有人为责任人，也无穿透责任之规定，则主管机关是否能对污染行为人或潜在污染责任人之概括继受人，或移转土地之原所有人，课予整治责任，在法律适用上仍会发生争议。[3]

针对台碱公司的抗辩，台司法院进行了解释，认为不抵触法律不溯及既往原则。大法官多以污染状态的存续作为判断标准，认为只要场地污染状态尚未终结且于相关法律施行时污染状态仍持续存在，则不属于溯及既往的问题。而反对意见则认为属于真正溯及既往，只是因重大公益而不抵触法律不溯及既往原则。

三、对特殊情形下场地污染概括继受人整治责任的承担的思考

（一）区分对待概括继受人知情与否

1.变更前责任主体和概括继受人对污染均不知

此种情形多是因污染行为主体不明或由于历史遗留污染造成的，土地使用权人或工业企业经营者只要能够证明：场地被污染在先，不知道或不应该知道场地是污染场地，尽到合理调查义务，且并未向受让人隐瞒，可以免除前手与后手的整治责任。对于此种情形，《土壤污染防治行动计划》明确规定：“责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任”。

2.污染行为人故意隐瞒，概括继受人对污染未知

污染行为人故意隐瞒，可分为两种情形，一是污染行为人故意隐瞒，概括继受人已尽注意义务或非因重大过失责任而不知。此种情形的出现，多是由于企业日常土壤环境监测信息未全面、真实地向社会公开，有关环境保护部门也未履行土壤环境初步调查、重点监管企业和工业园区周边开展监测的职责等原因造成的。此种情形下，若完全按照关于概括继受的规定，由后手承担整治责任，未免有失公平，应基于比例原则，对后手整治责任的承担予以限制。

另一情形是污染行为人故意隐瞒，概括继受人也未尽合理注意义务，概括继受人则理应承担污染场地的整治责任。

3.概括继受人明知污染行为人有污染行为

概括继受人明知污染行为人有污染行为而相互通谋、企图规避整治责任，应严格

中国知网 https://www.cnki.net

按照法律规定，由变更后的主体即后手承担污染场地整治责任。

（二）未有具体行政处分的抽象公法上的义务可以概括继受

污染行为人产生、运输、排放、处置污染物的行为是土壤污染的根源。行为人应对其作为或不作为而导致公共安全或公共环境受到的危害，承担“永久性责任”。故一旦危险发生，不待行政处分作成，责任人依法即有防止和排除危险的责任。2017年7月1日即将施行的《污染地块土壤环境管理办法（试行）》办法也提出，土壤污染治理与修复实行终身责任制。基于“污染者负担原则”、“肇事者原则”，概括继受人，法律地位等同于污染行为人，不仅可以继受前手的利益，更要承担留下的污染整治责任。

但当继受人无过失，已尽到先前注意义务、合理调查义务时，对于未有具体行政处分的抽象整治责任的承担可能导致不可预期的“永久责任”，此时基于此善意应坚持“比例原则”，限制其义务范围，对其责任的承担限定。若不限定范围，则可能会过度侵害被概括继受者的财产权。“权利义务概括继受”原理直接适用，可能产生关于义务与责任不当转移的公平性争议。[4]

若采取抽象整治责任不得概括继受，则污染行为人则可轻易通过改组、合并、解散等行为，规避污染行为人的责任。故应对整治责任进行明确归属，才能保障污染土壤得到及时、有效地整治，避免污染行为人通过通过改组、合并、解散等行为变更责任主体的形式逃避整治责任，拖延整治。

（三）不违反“法律溯及既往原则”

对于概括继受时法律并未对此有明确规定，继受后适用新的法律规定的情形，本文认为不属于真正溯及既往，原因如下：

1.以“污染状态的存续”作为判断标准，不违反“法律溯及既往原则”

因场地污染整治责任是“永久性责任”，只要污染发生，责任人就有整治义务，故只要场地污染状态尚未终结且于相关法律施行时污染状态仍持续存在，则不属于溯及既往的问题，反之则属于。整治责任是以仍继续存在的污染状况为前提，不因污染的行为发生在之前或之后有所不同。

若以概括继受发生的时间点作为判断因素，则取决于可否概括继受“抽象整治责任”。本文认为“抽象整治责任”可以概括继受，所以也不属于“真正溯及既往”。

2.场地污染整治的社会公益性，例外构成“法律溯及既往原则”的不违反

“法不溯及既往原则”是一项古老的法律原则，指法律不得适用于其施行前发生的行为和事件，从而改变行为和时间依据旧法所取得的法律效果。[5]但通过《立法法》第八十四条规定可看出，其仅约束“不利法律”，不约束“有利法律”。

污染场地的整治与修复是为了更好地保护环境，维护社会公共利益，在公共利益面前，个人的信赖利益需让位于公共利益。由污染者及其概括继受人来承担整治责任，并不违背该原则。

3.已有规定散见于相关法律法规中

虽然最早直接规定变更后责任主体整治责任的法律，始于《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》在2004年第二次修订2005年正式公布后第35条，但在此之前《中华人民共和国宪法》第十条、《中华人民共和国环境保护法》第二十九条规定、第四十一条规定都已明确规定污染行为人的整治责任，并未对污染行为人增加新的负担，污染行为人并非对整治责任毫无预见。

我国虽仍未颁布《土壤污染防治法》，但依据散见于其他法律中的已有规定，概括继受人无信赖保护。

四、场地污染概括继受人整治责任承担的完善建议

（一）《土壤污染防治法》应明文规定概括继受人的整治责任

未来《土壤污染防治法》应明确规定概括继受人的整治责任。一方面，污染行为人有如实告知概括继受人污染行为的义务，概括继受人也应尽合理的注意义务。同时对于概括继受人整治责任的承担时的

中国知网 https://www.cnki.net

特殊情形也应考虑，应将“知情与否”作为判断是否依据比例原则，限制整治责任承担的判断因素。

（二）不同的发展阶段，都应积极防治场地污染

1.场地概括继受或受让阶段

土壤污染应坚持防治结合，但一方面因整治成本高、难度大，另一方面，整治的好坏很大程度上依赖于预防问题，所以应在预防层面来进一步完善，变更前，必须委托有资质的环境监测部门对原址土壤进行土壤环境安全评估，概括继受人可依据土壤环境安全评估报告做出继受与否的决定。针对有污染的场地，应制定土壤功能修复实施方案，可及时控制和治理污染，避免变更人或概括继受人以不知有污染怠于承担整治责任，致使场地污染得不到及时整治。

2.场地使用阶段

《土壤污染防治行动计划》中指出：要加强污染源监管，做好土壤污染预防工作，严控工矿污染。加强日常环境监管，各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。因此企业应在土地使用阶段加强日常监管、土壤环境监测，发现污染，及时整治。

2017年7月1日起即将施行的《污染地块土壤环境管理办法（试行）》中明确规定，应建立本行政区域疑似污染地块、污染地块名单，并及时上传信息系统，疑似污染地块、污染地块名单实行动态更新；将土地使用权人提交的针对疑似污染地块的土壤环境初步调查报告和针对污染地块的土壤环境详细调查，编制调查报告，及时上传污染地块信息系统，并将调查报告主要内容通过其网站等便于公众知晓的方式向社会公开。

3.企业搬迁或土地出让阶段

根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》，关停并转、破产或搬迁工业企业原场地采取出让方式重新供地的，应当在土地出让前完成场地环境调查和风险评估工作；关停并转、破产或搬迁工业企业原有场地被收回用地后，采取划拨方式重新供地的，应当在项目批准或核准前完成场地环境调查和风险评估工作。可见，场地环境调查和评估程序是土地使用权流转的前置条件。

[参考文献]

[1]陈　敏.人民公法权利义务之继受[A].政治思潮与国家法学－吴庚教授七秩华诞祝寿论文集[C].2010.

[2]赵小波，林尤刚.美国《超级基金法》免责条款对我国立法的启示[J].海南大学学报人文社科版，2007，25(4).

[3]美国联邦法典[Z].第42卷9607节(b)款.

[4]吴淑莉.从台碱案论企业并购者关于土壤及地下水污染整治责任的继受[J].台北大学法学论丛，2009，(74).

[5]杨登峰，韩　兵.法不溯及既往原则的地位和适用的例外[J].金陵法学评论，2009，(1).

【编校：饶咬成，蔡贤富】

On the Taking Responsibility for Remediation of Universal Successors in Special Circumstances

LI Lin－lin

(School of Humanities and Law, Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266590, China)

Abstract: Universalsukzession is primarily applied to private law, such as civil law and company law. The responsibility for remediation in site contamination is part of public law obligations, for the universal successor does not have a special attribute, so it should be universalsukzession. Based on this, this research is focusing on the special circumstances of remediation responsibility of general successors, such as that general successors are not aware of the site contamination, or that there are no specific administrative sanctions and statutory provisions in universalsukzession, or that the application of new legal provisions after universalsukzession would violate the principle of non－retroactivity of law. Finally, some suggestions to improve and complete responsibilities for remediation of universal successors in special circumstances are proposed, such as carrying out soil pollution regulation and liability identification in the accepting, utilization and transferring of site.

Key words: Universalsukzession; informed or not; abstract obligations of public law; the principle of non－retroactivity of law

中国知网　https://www.cnki.net